

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1551/2532

นายตัน สุขกระจ่าง กับพวก

โจทก์

นายปุ่น แก้วพรหม

จำเลย

นายตัน สุขกระจ่าง ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสมบุญ สุขกระจ่าง ที่ 2 โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 24

ความว่า ตามที่จำเลยฎีกาว่า คดีโจทก์ขาดระยะเวลาฟ้องร้องตามกฎหมายนั้น โจทก์เห็นว่า จำเลยมิได้บรรยายข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิงในฎีกาไว้ โดยชัดแจ้ง ฎีกาของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามบทบัญญัติมาตรา 249 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หากศาลได้วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายนี้ให้เป็นคุณแก่โจทก์ ก็จะไม่ต้องมีการพิจารณาคดีต่อไปและทำให้คดีเสร็จไปทั้งเรื่อง โปรดพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายนี้ด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ทั้งสองชำระค่าคำร้องมาเพียง 20 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้โจทก์ชำระเงิน 9,000 บาทแก่จำเลย แล้วให้จำเลยส่งมอบที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 1/2498 หน้าที่ 7 ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีให้แก่โจทก์

จำเลยฎีกา (อันดับ 95)

โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 124)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว เห็นว่าการขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย
คู่ความจะต้องยื่นคำขอระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นเป็นผู้สั่ง
โจทก์จะยื่นคำขอต่อศาลฎีกาไม่ได้ ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว เห็นว่าการขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย
คู่ความจะต้องยื่นคำขอระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นเป็นผู้สั่ง
โจทก์จะยื่นคำขอต่อศาลฎีกาไม่ได้ ให้ยกคำร้อง

(เคียง บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ